Gilles FELIHO
60, rue Gustave EIFFEL
94000 CRÉTEIL (FRANCE)
06 75 63 70 73
feliho@me.com

Monsieur le Président
Cour Constitutionnelle
Rue 637 Ganhi.
01 BP 2050 Cotonou
contact@courconstitutionnelle.bj

Paris le 24 Juin 2024

Objet : Requête en inconstitutionnalité
pour violation de l'article 7-1 d) de la CADHP

Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle,

Par la présente, j'ai l'honneur de formuler une requête pour violation de l'article 7-1 d) de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP), par les personnes suivantes :

1. Monsieur Chaffa Maurice BONI, pris en sa qualité d'officier de police judiciaire à la brigade anti-criminalité de Cotonou
2. Monsieur le Commissaire de la Brigade anti criminalité de Cotonou

I.- LES FAITS

1- Décès de feu mon père et succession litigieuse

Feu mon père Jean Florentin FELIHO est décédé le 03 décembre 2010 à Cotonou en laissant pour recueillir sa succession une veuve et cinq (05) enfants, dont moi-même.

Trois de mes co-héritiers ont présenté un testament olographe, douteux, daté du 16 juillet 2009, lequel a généré divers litiges, donnant lieu, notamment, à des décisions judiciaires dont l'une a fait l'objet d'une plainte pénale.

2.- Plainte auprès du Procureur Spécial près la CRIET

Le 17 août 2023 je déposais entre les mains de Monsieur le Procureur Spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) une plainte pour, notamment, faux et usage de faux en écriture publique, au regard des mentions fausses du jugement n°114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 (Pièce n°1).

3.- Une enquête a été ouverte

Monsieur le Procureur spécial près la CRIET a ouvert une enquête confiée à la Brigade anti criminalité de Cotonou via un soit transmis n°2139 du 11 septembre 2023.

4.- Audition du plaignant

Le 17 novembre 2023 Monsieur Chaffa Maurice BONI, *es qualités* officier de Police judiciaire (OPJ) en service à la Brigade anti criminalité de Cotonou a auditionné mon mandataire (Pièce n°2).

A la suite de cette audition, il l'a informé que dès lors qu'un avocat est impliqué dans la cause en tant qu'auteur ou complice, il tenu d'informer le Bâtonnier avant d'émettre les convocations.

5. Vaines invitations à retirer les convocations des mis en cause

En décembre 2023, ledit OPJ a informé mon mandataire qu'il devait se rendre en mission en Côte d'Ivoire, qu'à son retour il lui proposera une date pour venir récupérer les convocations.

L'OPJ a finalement proposé la date du 27 décembre 2023 pour le retrait des convocations.

Mon mandataire qui devait se rendre à Abomey à cette même date pour mon compte, a annulé à ma demande, le déplacement d'Abomey pour se rendre au rendez-vous avec l'OPJ. Sans raison, aucune convocation ne lui a été remise. Il lui a été proposé de repasser une autre fois.

C'est ainsi que sur une période 4 mois, ledit OPJ fit faire d'innombrables et vains déplacements à mon mandataire, sans jamais lui remettre la moindre convocation.

5.- Sommation interpellative à l'adresse de l'OPJ

C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier de justice en date du 03 avril 2024 j'ai été contraint de faire servir une sommation interpellative à l'OPJ (Pièce n°3).

C'est dans ces conditions que suivants les mentions de l'huissier de justice, le Commissaire de Brigade Criminelle a déclaré :

"La procédure évolue. Je n'ai pas besoin d'une sommation avant de convoquer les personnes concernées. Ils seront convoqués diligemment dans les tous prochains jours pour que ce dossier soit bouclé".

Là encore les paroles sont restées, plus de deux (02) mois plus tard, sans effet. A ma connaissance.

Eu égard à ce délai anormalement excessif de l'enquête pénale je me vois contraint de saisir votre Cour, pour violation de l'article 7-1 b) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

2. Sur la violation de l'article 7-1 b) de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples

Suivant une jurisprudence constante de votre Cour, il est établi, qu'aux termes de l'article 7-1.d) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : *« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : ... le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale » (*2.1).

En l'espèce, ce délai n'a pas été respecté ni par l'OPJ, ni par sa hiérarchie (2.2).

2.1 Sur l'obligation de respecter un délai raisonnable dans toute procédure judiciaire

L'article 7- b) précité reconnait à toute personne le droit d'être jugé dans un délai raisonnable (DCC 05-050 du 16 juin 2005).

Le délai raisonnable vise à protéger les droits des justiciables, en évitant les retards excessifs qui pourraient porter atteinte à leurs intérêts.

Le délai raisonnable tient une place cruciale dans la protection des droits de l'Homme en ce qu'il garantit tout à la fois : l'équité judiciaire, l'accès au juge, et la confiance dans le système judiciaire.

En d'autres termes, il permet que les procédures judiciaires soient menées, sans favoritisme ni préjugé d'une part, l'accès à la justice, en évitant les retards qui pourraient compromettent les droits du justiciable d'autre part, et enfin, il renforce la confiance du justiciable dans sa justice.

Ce délai fait référence à un laps de temps adéquat pour traiter une affaire judiciaire, tenant compte de sa complexité, le comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé.

En matière pénale, il est admis que cette exigence de délai raisonnable s'impose aussi bien à la phase de jugement qu'à celle de l'enquête (Jean PRADEL, Procédure pénale, 21e éd., Cujas, 2017).

L'exigence du délai raisonnable s'impose donc aussi à l'officier de police (OPJ) et à sa hiérarchie.

L'officier de police judiciaire joue un rôle clé dans le système de justice pénale. Chargé de mener des enquêtes, il a, notamment, pour mission de collecter les preuves, et plus généralement de faire avancer les affaires criminelles.

Ses pouvoirs, ses obligations et sa déontologie en font un acteur essentiel pour assurer le bon déroulement des procédures.

Il en résulte que l'enquête pénale faisant pleinement partie de la procédure pénale est également soumis au principe de célérité. Un délai excessif et arbitraire au stade de l'enquête peut affecter le procès équitable et l'accès au juge, garantis par la Charte précité.

C'est précisément le cas en l'espèce.

2.2. Sur le caractère anormalement long de l'enquête pénale

Comme évoqué, mon audition en tant que plaignant représenté, a eu lieu le 17 novembre 2023.

A ce jour, 24 juin 2024, date de mon recours devant la Cour Constitutionnelle, les mis en cause n'ont ni été convoqués, ni été auditionnés et l'enquête n'a toujours pas abouti.

En 7 mois, à date, l'OPJ et sa hiérarchie n'ont, à ma connaissance, posé aucun acte d'enquête.

Si ce n'est, outre mon audition par le truchement de mon représentant, l'information qu'ils auraient donné à Monsieur le Bâtonnier, concernant la mise en cause d'un avocat dans la procédure.

Pourtant le dossier ne présente aucune complexité. Des dossiers, notoires, de même nature et d'autres bien plus complexes, ont été traités plus promptement par cette même brigade.

D'ailleurs le Commissaire de la brigade anti criminalité a lui-même admis dans la sommation interpellative servie le 3 avril 2024, qu'il ne faut que quelques jours pour boucler l'enquête.

Cependant, sa déclaration est restée lettre morte. Plus de deux mois se sont écoulés et l'enquête est, à ma connaissance, au même stade, sans aucune explication.

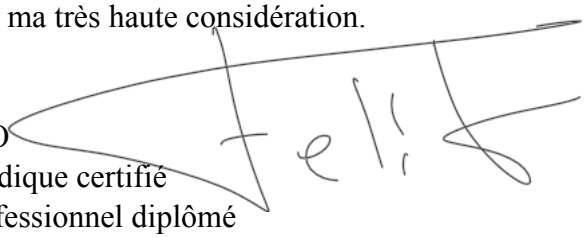
En tout état de cause, quand bien même l'OPJ et sa hiérarchie, se prévaudraient d'arguments de circonstances, il est constant que, pour réels qu'ils pourraient-être, ils ne sauraient les exonérer de leur mission constitutionnelle du respect de délai raisonnable (DÉCISION DCC 00–007 du 02 février 2000).

En conséquence il résulte de ce que dessus, que les délais écoulés sans que l'enquête pénale ait abouti sont anormalement longs. Partant, il y a lieu de :

- dire et juger que Monsieur Chaffa Maurice BONI, pris en sa qualité d'officier de police judiciaire d'une part, et Monsieur le Commissaire de la Brigade anticriminalité de Cotonou d'autre part, ont violé la constitution.

Je vous remercie de la suite que vous voudrez bien donner à la présente et reste à votre disposition.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.



Gilles FELIHO
Formateur juridique certifié
Médiateur professionnel diplômé
Ancien conciliateur de justice
Ancien conseiller juridique du Président de la BIDC

PIÈCES JOINTES :

1. Plainte pénale du 21 août 2023 et 3 pièces subséquentes (Pièce n°1, bis et ter)
2. Procuration Spéciale du 11 Novembre 2023 et déclaration subséquente (Pièce n°2)
3. Sommation interpellative du 3 avril 2024 (Pièce n°3)